

1502063-60.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... fingindo que não tinha participação nos roubos, cortou a corda que prendia as vítimas, possibilitando que ambos fossem até um local próximo e acionassem a Polícia.

Quando os Policiais Militares chegaram ao local, Francisco ficou receoso em passar as características dos sujeitos na presença de Simone, sua inquilina e participe dos roubos, porém, após esta sair do local, a vítima ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1502063-60.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1502063-60.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIMONE IVANETE ALMEIDA GASQUE e outro

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra DENILSON DOS REIS OLIVEIRA e SIMONE IVANETE ALMEIDA GASQUE, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal (por duas vezes), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

A denúncia (fls. 01/04) narra que os réus, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 19:40 horas, na residência localizada na Rua dos Vinhais, nº 01, Lote 4, Quadra

K, no Parque Portugal, Valinhos/SP, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, mediante prévio ajuste, unidade de desígnios e com grave ameaça e violência contra a pessoa, com o emprego de um simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas enquanto as mantinha sob seu poder, subtraíram, para eles, relógios, pulseiras, uma corrente de metal, bijuterias, cuja avaliação será juntada oportunamente, e o valor em espécie de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pertencentes às vítimas Francisco Fernandes Filho e Dolores Aparecida Saragoza.

Consta que a acusada Simone era inquilina da vítima Francisco e morava na casa dos fundos da residência dele, tratando-se de casas germinadas e que, no dia dos fatos, Francisco estava acompanhado de sua namorada Dolores e, ao chegarem em casa, ambos foram abordados por Denilson e o elemento não identificado, que estavam encapuzados, os quais, com uma arma em punho, anunciaram o assalto, cujos elementos saíram de um corredor que dá acesso à residência da inquilina Simone.

Consta que as vítimas foram levadas para a casa dos fundos, onde estava a inquilina Simone, o acusado Denilson derrubou Dolores ao chão para poder subtrair a bolsa dela e o elemento não identificado desferiu um pontapé em Francisco quando este pediu para que interrompessem o assalto. Consta mais que, com as vítimas subjugadas, o acusado Denilson e seu comparsa não identificado seguiram com Dolores e Francisco até à casa da acusada Simone, inquilina de Francisco, colocando-os em um quarto e amarrando ambos com uma corda de varal, quando Simone, fingindo não possuir qualquer relação com os fatos, também ficou no quarto, porém não foi imobilizada, não deixando dúvidas de sua participação nos roubos praticados por seu namorado Denilson e o comparsa não identificado.

Consta mais que, enquanto as vítimas estavam presas no quarto da residência de Simone, o acusado Denilson e o outro indivíduo foram até a residência de Francisco para subtrair os bens, sendo que em certo momento as vítimas pediram para que Simone lhes prestasse socorro, quando a acusada, fingindo que não tinha participação nos roubos, cortou a corda que prendia as vítimas, possibilitando que ambos fossem até um local próximo e acionassem a Polícia.

Quando os Policiais Militares chegaram ao local, Francisco ficou receoso em passar as características dos sujeitos na presença de Simone, sua inquilina e participe dos roubos, porém, após esta sair do local, a vítima declarou que reconhecia sem sombra de dúvidas um dos indivíduos, Denilson, pois ele possui uma tatuagem na mão esquerda com o nome "Dé" e porque reconheceu a voz dele, o qual é morador do bairro por muitos anos e namorado de sua inquilina Simone.

Consta mais que, na busca por Denilson, os Policiais Militares foram até a residência deste e encontraram uma máscara preta e um simulacro de arma de fogo, sendo que Denilson e a falsa arma apreendida foram reconhecidos por Francisco. Consta mais ainda que, em razão dos fatos acima descritos, restou indubitosa a participação de Simone Ivanete Almeida Gasque nos roubos, tendo em vista que era inquilina da vítima Francisco em uma casa germinada, que possibilitava o acesso, era namorada do acusado Denilson dos Reis Oliveira, o qual foi reconhecido pela vítima Francisco como sendo o namorado de Simone, além do que ela não foi amarrada juntamente com as vítimas.

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 06/105), foi recebida em 11 de julho de 2022 (fls. 122/123).

Os réus foram citados (fls. 139 e 142) e ofertaram, cada qual, resposta (fls. 162/165 e 171/176), nos termos do artigo 396-A, do CPP.

Não presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, fora determinado o prosseguimento do feito (fls. 190/194).

No curso da instrução, houve a oitiva das vítimas (fls. 312/313), a inquirição de cinco testemunhas (fls. 314/318) e o interrogatório dos réus (fls. 319/320). Não foram requeridas outras diligências na fase do artigo 402, do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 327/342) requereu a condenação de ambos os réus.

A defesa de Simone Ivanete Almeida Gasque (fls. 346/366) arguiu a inépcia da denúncia e pleiteou a absolvição, sob o fundamento de que não houve comprovação da participação no evento criminoso.

A defesa de Denilson dos Reis Oliveira (fls. 370/385) pleiteou a absolvição, sob o fundamento de que não há provas concretas que demonstrem ser o autor do delito imputado, e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo, com a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, bem como sustentou a impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A ocorrência dos crimes de roubo, conforme dão conta os elementos de convicção, restou bem demonstrada.

As vítimas relataram, de forma convergente, que, no dia dos fatos, logo após chegarem em casa, foram abordados por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, os levaram para a casa da inquilina, local em que foram amarrados com cordas, após o que houve a subtração de diversos bens do interior da residência.

A vítima Francisco narrou que após estacionar sua caminhonete, logo após descer as escadas, ele e sua companheira foram rendidos por indivíduos com mascaradas pretas. Disse que pegaram ela pelo braço, a derrubaram no chão e arrancaram a bolsa que estava nas mãos dela. Pontuou que lhe apontaram uma arma e que falavam que queriam dinheiro e ferramentas. Acrescentou que os ladrões os colocaram na casa de sua inquilina, local em que suas mãos foram presas com cordas. Mencionou que levaram joias suas e de sua companheira e R\$ 500,00 em dinheiro que estavam em uma gaveta.

A ofendida Dolores declinou que apareceram dois indivíduos, com máscaras e roupas escuras, vindos do quintal da inquilina, e que um deles a jogou no chão, fazendo com que a garrafa de suco de uva que segurava caísse ao chão. Disse que deram um chute em Francisco e que apontaram o que seria uma arma de fogo para eles. Complementou que os fizeram sentar no sofá da inquilina e os amarraram e que, após, trancaram a porta por fora e disseram que se chutassem ou gritassem iriam ver. Externou que ficaram com as mãos amarradas por meia hora e que tiraram a porta do trilho para conseguir sair do local em que estavam presos.

A autoria do delitos, contudo, não restou suficientemente esclarecida, pairando dúvidas sobre quem os cometeu.

A vítima Francisco, em juízo (fls. 312), disse incisivamente que não viu o rosto dos indivíduos que praticaram os roubos, porque estavam cobertos.

Também negou que tenha visto alguma tatuagem na mão dos assaltantes, por estarem usando luvas. Nesse ponto, esclareceu que sabia que o acusado Denilson tinha uma tatuagem em uma das mãos, que foi fotografada e mostrada pelos policiais, mas negou que a tivesse visto por ocasião do assalto.

De outro lado, igualmente disse não ser verdade que tenha ouvido um dos roubadores chamando o outro pelo nome ou apelido: "(...) P - Em algum momento do assalto essa outra pessoa que estava com o Denilson, que não foi identificada, chamou ele. Foi o nome ou ou algum apelido? F - Que eu pudesse ouvir não. (...) P - Então eu queria saber se essa pessoa que a estava acompanhando o Denilson em algum momento chamou por ele. D - Não, já respondi que não, que ele não, não, nunca falou o nome dele no momento da ação. (...)".

A vítima ressaltou, ainda, que todas as armas de fogo são muito parecidas uma com as outras, e que as luzes do local estavam apagadas quando foi abordado, pelo que não poderia reconhecer taxativamente que a empregada no roubo foi aquela apreendida pela polícia.

Nesse panorama, o único elemento de convicção a permitir elucidar a autoria resumiu-se a ter a vítima reconhecido "um pouco da voz" do roubador, que seria semelhante ao do acusado Denilson.

No entanto, o reconhecimento da voz, dada sua inerente precariedade, ainda mais por se constituir como único elemento de identificação existente nos autos, não se presta a embasar o édito condenatório.

A própria vítima, ao ser indagada a respeito, declinou que tinha dúvidas quanto ao acusado ser uma das pessoas que cometeram os roubos, ainda mais por não haver razões para tanto, vez que o conhece há mais de 20 (vinte) anos, moram no mesmo bairro e possuem relacionamento amistoso.

A outra vítima, por seu turno, não trouxe quaisquer elementos que pudessem elucidar a autoria do crime.

É de se consignar, ainda, que o acusado Denilson negou taxativamente, tanto na fase policial (fls. 14), como em juízo (fls. 319), ter praticado os fatos a ele imputados, dizendo que estava em sua residência.

De outro lado, nenhum dos bens subtraídos das vítimas foram encontrados na posse do acusado, ainda que tenha sido abordado pela polícia pouco tempo depois de que os crimes foram cometidos.

Não se olvida que foram apreendidos na residência do acusado Denilson, por ocasião de sua prisão, um simulacro de arma de fogo, um gorro e uma máscara. Todavia, não é possível determinar-se que o simulacro encontrado foi aquele utilizado no crime. De outro lado, o gorro e a máscara preta (fotografias às fls. 133/134) se tratam de objetos comuns, que muitas pessoas possuem em casa, notadamente a máscara de proteção, que passou a se tratar de item integrado à rotina atual, dada a pandemia de coronavírus.

Noutro vértice, os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram a ocorrência dos fatos, limitando-se a reproduzir as informações transmitidas pelas vítimas por ocasião da ocorrência.

Ainda que recaiam razoáveis suspeitas sobre o réu Denilson ter praticado os crimes, não há prova plena da autoria. A condenação criminal, por implicar em restrição da liberdade do indivíduo, exige standard probatório mais rigoroso, que não restou atingido pelas provas produzidas em juízo.

Com maior razão, carecem os autos de provas seguras acerca da participação da ré Simone nos crimes praticados.

Ao ser interrogada (fls. 320), a acusada relatou todo o desenrolar da ação criminoso com detalhes. Nesse passo, declinou que estava fazendo o jantar quando

dois indivíduos invadiram sua casa, ficando um deles com uma arma de sua cabeça. Falou que lhe disseram para "ficar quietinha", que só queriam armas e o dinheiro "desse velho", em referência à vítima Francisco.

Contou que ficou muito receosa com a possibilidade de seu filho chegar do trabalho e se deparar com a situação, mencionando que ficou em poder dos assaltantes por cerca de trinta minutos até a chegada ao local da vítima Francisco. Especificou que os roubadores saíram de dentro de sua casa, apagaram as luzes e a mandaram ficar escondida atrás da porta da cozinha, dizendo que se falasse alguma coisa iria morrer. Discorreu que pegaram Francisco e a namorada na área da casa e que derrubaram o litro de suco que estava no colo de Dolores.

Apontou que trouxeram Francisco e Dolores para o corredor de sua casa, com a arma apontada para a cabeça deles e que um dos indivíduos chutou Francisco. Eles falavam que queriam dinheiro e armas. Externou que os assaltantes cortaram o varal e amararam o casal, e disseram para que esperassem por cinco minutos antes de saírem, senão os matariam. Disse que ficou paralisada, sem reação, sentada na cama. Explicou que logo depois teve a iniciativa de pegar uma tesoura e que cortou as cordas para que tentassem abrir a porta. Expôs que Dolores teve a ideia de erguer a porta e tirá-la do trilho, o que permitiu que conseguissem abrir a porta. Contou que ouviu um barulho muito forte e achou que os assaltantes estivesse dentro do quintal, pelo que disse para que não saíssem, dado o receio de que fossem mortos.

Já a vítima Dolores disse que a inquilina estava assustada, tendo lhe contado que ficou sob o jugo dos assaltantes por algum tempo, até que eles chegassem no local, o que confere verossimilhança ao narrado pela inquilina.

Não pende dúvida também que Denilson e Francisco já se conheciam há algum tempo, e que o acusado já conseguia o local, inclusive por lá ter ido quando namorava Simone. Assim, é convincente a alegação da ré de que os assaltantes não precisavam de qualquer colaboração sua para praticar os delitos.

Nesse panorama, não há prova cabal de que a acusada tenha facilitado, de qualquer forma, a entrada dos assaltantes no local em que se deram os crimes, pelo que se impõe a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO os réus DENILSON DOS REIS OLIVEIRA e SIMONE IVANETE ALMEIDA GASQUE da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

P.R.I.

Valinhos, 19 de dezembro de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito